

통 보

1. 제 목 : 계약보증금에 관한 사항

2. 관계기관 : △△☒☒☒☒☒

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 코로나19 극복을 위한 공공계약 정부방침에 따라 경기침체 해소 활성화 계획의 일환으로 입찰 계약보증금 인하 등 계약업체의 부담을 경감 및 예산 조기집행을 통한 정부 경기 활성화에 대하여 적극 참여하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 제1조(목적) 이 규정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조제3항 등에 따라 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례가 적용되는 기간을 정함을 목적으로 하고 있습니다.

아울러 기획재정부 고시(제2023-25호, 2023.7.1.) 코로나19 극복을 위한 계약지침을 시행하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」를 2023년 12월 31일까지 효력을 가진다고 정하고 있습니다.

이에 우리공단 계약관리부에서는 「계약관련 경기침체 해소 활성화 계획 추진」을 수립하여 각 소속기구에 신속한 계약 및 예산 조기집행에 적극 협조와 대금 지급 시 절차 단축 등으로 부실 검수가 발생하지 않도록 관리에 철저히 하도록 하였으며, 소속기구에서는 매월 15일까지 집행실적을 제출하도록 하였습니다.

따라서 우리 공단 각 소속기구에서는 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획에 따라 신속한 계약 및 예산 조기집행 등을 통하여 정부가 추진하고 있는 코로나19에 따른 내수·민생경제 어려움을 완화하기 위해 동참하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 △△△△△ 종합감사 시 △△△△△△△의 물품구매·공사·용역계약을 확인한 결과, [표]와 같이 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획에 따른 계약 참여업체 부담 계약보증금 경감 조치를(물품 6건, 공사 3건, 용역 7건) 미적용한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 계약보증금 미적용 내역

종별	계약일자	계약건명	계약금액	계약방법	계약금 보증율(%)	
					적용	개선
용역		사회복지직 공개채용 필기시험 용역계약	3,410,000	수의	10	5
물품		진료재료 단가계약	13,042,910	수의	10	5
물품		의약품 단가계약	2,543,500	수의	10	5
용역		의료폐기물 위탁처리 용역계약	1,680,000	수의	10	5
용역		승강기 유지관리 계약	3,960,000	수의	10	5
물품		청소,세탁 소모품 단가계약	19,129,500	수의	10	5
용역		GHP 천정형에어컨 유지보수 계약	7,200,000	수의	10	5
물품		2022년 호국보훈의달 ▼▼▼ 위문품 구매	3,320,000	수의	10	5
용역		조경관리 용역계약	4,997,000	수의	10	5
공사		로비 중정 난간 스티커 및 중정 안내 사인물 설치	792,000	수의	10	7.5
용역		스마트공지시스템(e알리미 서비스)이용 계약	12,240,000	수의	10	5
물품		설 명절 직원 기념품	3,564,000	수의	10	5
공사		CCTV 설치공사	4,950,000	수의	10	7.5
물품		2023년 5월 가정의달 직원 기념품	13,300,000	수의	10	5
공사		세탁실 배기 덕트공사	6,913,940	수의	10	5
용역		조경관리 용역계약	9,750,000	수의	10	7.5

4. 관계기관 의견

- △△△△△△△에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△△△△△△장은

- 향후 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 계약관련 활성화 계획 등 정부 정책에 적극 협조하여 주시기 바라며, 관련자를 대상으로 관련 법률 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)